



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0009575-86.2017.8.26.0050 - Controle nº 308/2017**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **Wellington Henrique Miranda Viana**

Juíza de Direito: Dra. **Eliana Cassales Tosi**

Vistos.

WELLINGTON HENRIQUE MIRANDA VIANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 07 de fevereiro de 2017, por volta das 04h30min, na Rua Sebastião Sisson, nº 467, Jabaquara, São Paulo, SP, foi surpreendido pelos policiais militares, quando trazia consigo, para fornecer a consumo de terceiros, 98 invólucros plásticos contendo crack, com o peso líquido de 15,3g; 184 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 569g; 66 invólucros contendo haxixe, com peso líquido de 34,8g; bem como 379 cápsulas contendo cocaína, com peso líquido de 328,4g, substâncias essas entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e ainda, pendente de análise em laudo definitivo, 58 lança-perfume, 27 quadradinhos de LSD e 19 invólucros plásticos com ecstasy, sendo, outrossim, apreendido com o indiciado o valor de R\$75,00, um caderno com dizeres, associados ao tráfico, e nove aparelhos celulares, que não registravam origem ilícita. Extraí-se da denúncia que os policiais militares, quando dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado próximo a uma comunidade, com uma mochila nas costas. Em seguida, visualizaram Wellington entregando um pacote a um indivíduo, que se evadiu do local com a aproximação da viatura. Em revista pessoal, localizaram no interior da mochila do denunciado as drogas acima descritas, bem como nove aparelhos de telefonia celular, um caderno com anotações e a quantia de R\$75,00 em notas pequenas, motivo pelo qual foi detido e preso em flagrante delito. Conclui a inicial que, indagado pelos policiais, o denunciado confessou trabalhar no tráfico de drogas, chorando, dizendo que tinha dois filhos para criar, que atua na venda de droga desde menor e já esperava que chegaria “a sua hora”, sendo que calculava que tinha em drogas cerca de R\$6000,00. A grande quantidade e diversidade da droga apreendida, sua forma de embalagem, os celulares, dinheiro miúdo e caderno com anotações aparentemente de tráfico, os testemunhos dos policiais e a confissão informal do denunciado perante os mesmos, revelam o intuito de traficância. O acusado foi notificado (fls.132), tendo sido apresentada Defesa Preliminar por Defesa Constituída a fls. 136/137. A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de abril de 2017 (fls.138). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes, Policial Militar Renan Gustavo Corazza e Policial Militar Henrique Augusto Chaves (por meio de carta precatória), tendo sido o Réu interrogado ao final. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais, conforme acima consignado. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. A peça acusatória está amparada na prova da materialidade – Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência nº 212/2017 – fls. 9/12; Auto de Exibição e Apreensão – fls. 29/31; Boletim de Ocorrência nº 769/2017 – fls. 32/34; Laudo de Constatação nº 54927/2017 a fls. 37/40 e laudo de exame químico toxicológico -


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fls. 125/128, cuja conclusão foi resultado **positivo para Tetrahydrocannabinol, Cocaína e Diclorometano (cloreto de metileno)**, bem como a prova oral colhida. A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas. **Foi ouvida em juízo a testemunha Policial Militar Renan Gustavo Corazza**, extraindo-se de seu depoimento, em suma, que se recorda do réu presente em audiência. Estavam em patrulhamento e próximo a local conhecido como ponto de tráfico visualizou o réu com uma mochila e passando um negócio a uma pessoa. Abordaram o réu e no interior da mochila tinham nove celulares, anotações referente ao tráfico, drogas de vários tipos, êxtase, crack, haxixe, lança perfume, cocaína e se não se engana LSD. A pessoa que recebeu algo do réu correu. O réu também tinha dinheiro, mas não lembra a quantia. Cada droga estava separada, pronta para o comércio, da forma como é vendida. O réu assumiu a autoria e inclusive falou que estava no ilícito desde menor de idade e estava aguardando o dia dele. O réu assumiu que estava no tráfico. **Também foi ouvida em juízo por meio de carta precatória a testemunha Policial Militar Henrique Augusto Chaves**, extraindo-se de seu depoimento, em síntese, que estava em patrulhamento pela Rua Sebastião Sisson. Que o cruzamento da Rua Cidade Santos é conhecido como ponto de tráfico de drogas, por isso resolveram dar uma “intensificada” no local. Nesta ocasião, observou Wellington passar um pacote para outro indivíduo. Esta pessoa, ao avistar os policiais, empreendeu fuga, e conseguiram abordar Wellington. Viram que tinha uma mochila, entorpecentes, celular (vários), dinheiro, contabilidade (controle de vendas). Na mochila tinha cocaína, maconha, lança perfume, crack, ecstasy. Não havia arma de fogo. Esclareceu que o réu não tentou correr, somente o outro indivíduo. Quando questionado, confirmou que estava ali vendendo as drogas. Nunca viu Wellington antes. O indivíduo que fugiu não sabe quem é, nem conseguiu ver o rosto, pois estava escuro. **Ao ser interrogado em Juízo, o réu confessou a prática delitiva.** Extraí-se do interrogatório do réu, em síntese, que é casado, tem dois filhos, mora em casa própria. Está com 20 anos de idade. Estudou até a sétima série. Estava fazendo “bico” de autoelétrico. Estava traficando para “meninos” da “favela Santos”. A droga era fornecida ao interrogando por pessoa chamada Lucas. Lucas mora na região da comunidade “Santos”. Ganhava por dia R\$ 150,00. Recebia o valor do próprio “Lucas”. Recebia o mesmo valor independentemente de ter vendido ou não. Fazia três dias que estava traficando. A pessoa que correu era um cliente, mas não sabe o nome dele. Essa pessoa tinha comprado uma maconha. **Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.** Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: “(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”. E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: “A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido TJSP: **“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).** Estão presentes importantes evidências que apontam a narcotraficância, tais como: **a)** pela considerável quantidade de porções de drogas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apreendidas com o réu, não se olvidando a natureza e a diversidade; **b)** pela forma de acondicionamento da droga; **c)** pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Registre-se que foi acostado aos autos, também, laudo pericial do Instituto de Criminalística de exame do caderno apreendido, extraindo-se do mencionado laudo: “*Manuscritos estes compatíveis com aqueles encontrados cadernos de contabilidade de movimento de tráfico de droga*”. Extraí-se, ainda, a seguinte conclusão: “*Emanaram do punho de Wellington Henrique Miranda Viana os manuscritos exarados na primeira folha do objeto de exame (...)*”. Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo a droga que foi apreendida para o fim de comercializá-la, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. **Reconhecida a ocorrência do delito de tráfico e a responsabilidade do acusado, passo à fixação da pena:** Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico **na primeira fase** que o réu, com 19 anos à época dos fatos, é primário, conforme se infere da folha de antecedentes a fls. 108. Registre-se, no entanto, que a grande quantidade de droga apreendida, bem como a variedade e natureza do entorpecente **(184 invólucros plásticos contendo maconha; 379 invólucros contendo cocaína; 98 pedras de crack e 58 invólucros contendo diclorometano (cloreto de metileno))**, deve ser levada em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei 11.343/06, de onde se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271). Dessa forma, **fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal**, partindo de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. **Na segunda fase** reconheço as circunstâncias atenuantes da **confissão espontânea e da menoridade**, reduzindo a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. **Em terceira fase**, insta salientar não ser possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que, a **grande quantidade, natureza e a variedade** de droga apreendida (**maconha, cocaína, crack e diclorometano (cloreto de metileno)**), estão a demonstrar a ligação do réu com o crime. Nesse passo, vem a lume elucidativo julgado: “*(...) Por fim, deixo de aplicar a causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois a grande quantidade de droga apreendida e seu formato (tabletes) estão a demonstrar que o acusado se dedica a atividades ilícitas e mantém estreito relacionamento com organizações criminosas, pois o fornecimento de tal quantidade de droga não ocorre facilmente em qualquer esquina*”. - Apelação Criminal nº 989.678.3/7 – Relator Vinicius de Toledo Piza Peluso. E ainda consoante elucidativos julgados: Apelação Criminal nº 1.034.329.3/8 – Relator Luiz Toloza Neto; Apelação Criminal nº 1.089.991.3/5 – Relator Pinheiro Franco; Apelação Criminal nº 1.100.879.3/2 – Relator Marcos Zanuzzi. (grifos nossos). Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando as razões expostas durante a aplicação da pena, verifico que não há como fixar **no presente caso**, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime equiparado a hediondo cometido, de consequências sociais muito severas, anotando-se a considerável quantidade, variedade e natureza da droga que o réu trazia consigo (**maconha, cocaína, crack e diclorometano (cloreto de metileno)**), não se olvidando caderno contendo algumas informações da contabilidade, nove aparelhos de telefone celular, R\$ 75,00 em dinheiro, a denotar que não se tratava de modesto tráfico. Não se mostra viável, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 e seguintes do Código Penal, pois, além de a pena fixada ser superior a quatro anos,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

as circunstâncias do delito indicam que essa substituição não é suficiente à reprovação e prevenção do crime de tráfico de drogas que vem se alastrando, registrando-se que o provimento da quantidade e variedade de droga apreendida não ocorre com facilidade em qualquer lugar. **DISPOSITIVO** Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **WELLINGTON HENRIQUE MIRANDA VIANA**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, impondo a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial **fechado**, além da pecuniária no valor de 500 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida. Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é grave, tanto que equiparado a hediondo, sendo incontroverso o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e criminalidade. Conforme ensina o mestre Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 8ª Edição: “(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão”. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o Réu. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea *a*, da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária. Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 11.343/06, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis, reservando-se quantidade suficiente para contraprova (capítulo V, seção V, item III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea *b*, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$75,00), em prol do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. **Publicada** esta em audiência, **registre-se** e **cumpra-se**, saindo as partes **intimadas**, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. **NADA MAIS.**

São Paulo, 19 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**